

권 고

제 목 시설관리용역 계약조건 부적정 운영

관 계 부 서 석유비축처

조 치 부 서 석유비축처

내 용

1. 업무 개요

석유비축처는 여수/거제/서산/평택지사의 Jetty 해상설비 경정비 및 부두안전관리, 해상 입출하작업, Oil Fence 및 사설 항로표지 관리·운영 등을 위하여 2019년도 해양시설 관리용역(여수,거제,서산,평택) 계약을 체결하였고, 해당 용역 계약의 세부사항을 계약조건, 설계서(용역설명서, 일반시방서, 특별시방서)에 반영하여 용역 대상 및 범위, 과업 이행 및 감독 방법 등을 구체적으로 명시하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제4조¹⁾에 따르면 계약을 체결함에 있어 계약상대자의 계약상 이익을 부당하게 제한하는 특약 또는 조건을 정하지 않도록 규정하고 있다.

한편, 정부는 2012. 1월 용역근로자의 고용안정 및 처우개선 등을 목적으로 「용역근로자 근로조건 보호지침」(관계부처 합동 : 기획재정부, 행정자치부, 고용

1) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제4조(계약의 원칙) 각 중앙관서의 장 또는 그 위임·위탁을 받은 공무원(이하 "계약담당공무원"이라 한다)은 계약을 체결함에 있어서 법, 이 영 및 관계법령에 규정된 계약상대자의 계약상 이익을 부당하게 제한하는 특약 또는 조건을 정하여서는 아니된다.

노동부)을 수립하여 운영 중이며, 동 지침에 따르면 용역원의 고용승계 제한, 용역업체의 경영·인사권 침해 및 부당한 업무지시 등은 부당·불공정 조항에 해당되는 것으로 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 석유비축처에서 발주하여 계약체결한 2019년도 ‘해양시설 관리용역 계약서’를 점검한 결과, 설계서의 일반시방서에서 [표 11]과 같이 용역원의 고용승계를 제한적으로 보장하거나 과업내용의 해석에 관한 이견 발생 시 무조건적으로 감독원의 지시를 따르도록 하는 부당·불공정 소지가 있는 조항이 발견되어 이에 대한 개선이 필요한 것으로 판단된다.

[표 11] 해양시설 관리용역 일반시방서상 부당·불공정 소지 조항

구분	주요 내용	비고
5. 용역 설계도서	계약상대자는 계약 전에 시방서 및 설계도서에 관한 의문점을 명확히 해 두어야 하며 계약 후에 의문점이 생겼을 경우에는 <u>감독원의 지시를 따른다.</u>	▪ 「일반용역계약특수조건」 제9조2)에서는 <u>상호 협의</u> 하여 결정하도록 명시 되어 있음
21. 고용 승계	계약대상자가 변경되어 기존 운영인력이 교체될 경우, Jetty 운영 차질 및 관련 노하우가 상실될 우려가 있으므로 최대한 기존인력을 흡수할 수 있도록 <u>고용승계에 대하여 최대한 노력하되</u> , 이를 이유로 우리공사에 근로조건의 변경 등 어떠한 요구도 할 수 없다	▪ 「용역근로자 근로조건 보호지침」에서는 <u>특별한 사정이 없는 한</u> 고용승계를 명시하도록 권고 ³⁾ 함

- 2) 「일반용역계약특수조건」 제9조(과업내용의 추가, 변경 및 해석) ④과업내용의 해석상 계약상대자와 발주자간 이견이 있을 때는 상호 협의하여 결정하되, 합의되지 않을 경우에는 일반조건 제36조에 규정한 분쟁해결 절차에 따른다.
- 3) 관계부처 합동 「용역근로자 근로조건 보호지침 설명자료」(‘19.9월) [Ⅱ.지침 내용 설명] - [5.용역계약체결] - [나. 고용승계]에 따르면 “용역계약서에 특별한 사정이 없는 한 고용을 승계함을 명시하여야 하며, 근로조건 이행 계약서에 명시하는 것도 가능. (중략) ‘고용을 승계하도록 노력한다’는 등 노력 조항의 형태로 규정한 것은 지침을 준수한 것으로 볼 수 없음”으로 설명함

※ 비축지사 해양시설 관리용역은 시설물(Buoy, Jetty) 차이만 있을뿐 지사별로 유사한 과업을 수행함에 따라 본사 석유비축처에서 거제/여수/서산/평택지사 용역계약을 일괄로 발주하였고, 해당 지사의 일반시방서에는 모두 동일한 부당·불공정 조항이 존재하였음

관계부서 의견 및 검토결과

석유비축처는 감사 지적사항을 수용하면서 2020년 비축지사 해양시설 관리용역 발주 시 용역 설계도서의 해석에 관하여 의문점이 생겼을 경우에는 상호협의를 통하여 결정하고, 특별한 사정이 없는 한 기존 운영인력의 고용승계가 이루어지도록 하는 등 부당·불공정 소지가 있는 조항을 수정 반영하여 처리할 것으로 답변하였다.

조치할 사항 석유비축처장은 계약상대자 계약상 이익을 부당하게 제한하는 특약 또는 조건을 정하지 않도록 하고, 향후 비축지사 해양시설 관리용역 발주 시에는 계약서상 부당·불공정 소지가 있는 조항이 포함되지 않도록 조치하시기 바랍니다. (권고)